

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

5389/25/פ

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – דרך מינוי מועצת תאגיד השידור הישראלי), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, ההגדרה "ועדת האיתור" – תימחק.
2. החלפת סעיף 9 במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא :
9. "מועצת תאגיד השידור הישראלי הממשלה תמנה, לפי המלצת השר, לתאגיד השידור הישראלי מועצה בת 12 חברים, ובהם לפחות שש נשים ולפחות חבר אחד הנמנה עם האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית; על מינוי חברי המועצה, הרכב המועצה ותקופת כהונתם של חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 7 עד 9 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990²."
3. תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לחוק העיקרי, המילים "בהמלצת ועדת האיתור או לפי הצעתה" – יימחקו.
4. תיקון סעיף 15 בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא :
9. "נעדר חבר המועצה ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב;".
5. ביטול פרק ד' פרק ד' לחוק העיקרי – בטל.

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

² ס"ח התש"ן, עמ' 59.

הוראות מעבר, 6. בלי לגרוע מהוראות סעיף 28 לחוק העיקרי, מועצת תאגיד השידור הישראלי שכינה ערב יום תחילתו של חוק זה, תחדל מלכהן עם מינויה של מועצה חדשה לתאגיד השידור הישראלי בהתאם להוראות חוק זה.

דברי הסבר

חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), מעניק סמכויות נרחבות מאוד למועצת תאגיד השידור הישראלי. כיום, לאחר סיום כהונתם של חלק משמעותי של חבריה, מועצת התאגיד מונה מספר חברים שאינו מספיק על מנת לאפשר התכנסות של המועצה וקבלת החלטות שבסמכותה, ולכך שתאגיד השידור מתנהל בפועל ללא המועצה שאמורה לפקח על פעילותו. התנהלות זו מובילה למצב שאסור לאפשר, אך כיום החוק אינו מספק מענה ראוי לבעיה. המצב הנוכחי בו גורמים רבים עושים כל שלאל ידם על מנת למנוע מהשר למנות חברי מועצה חדשים הוא מצב מסוכן, המפקיר מאות מיליונים של הציבור ליד נעלמה ללא כל פיקוח. מוצע לקבוע כי מועצת תאגיד השידור הציבורי הישראלי תמונה באותה הדרך שממונה מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990. דרך מינוי זו תחליף את הדרך הקבועה היום בחוק שלפיה שר התקשורת ממנה את המועצה לפי המלצת ועדת איתור. תיקון זה יוביל להליך המינוי פשוט ויעיל, ויביא למינוי מועצה חדשה בהקדם האפשרי, שתשקף על פי חוק את מגוון הדעות בציבור הישראלי. בהתאמה מוצע לתקן את ההוראות לעניין הארכת כהונתם של חברי המועצה והעברתם מתפקידם, כך שיהיו תואמות להוראות המפורטות בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)